Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAM-25)

CURSO 2025-2026

MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Instrucciones: El examen consta de dos partes:
1ª) Tipo test, con valor de 6 puntos.
2ª) Preguntas de respuesta corta de desarrollo, con valor máximo de 1 punto por cada respuesta
El test tendrá 40 preguntas con tres alternativas de la cuales una solo es la correcta.
En la parte de preguntas de desarrollo el alumno elegirá 4 preguntas de entre 5.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida en cada parte.

A partir de la tercera falta ortográfica cometida se computará un descuento **de 0,5 puntos cada 5 faltas** (si son menos, la parte proporcional). La misma falta solo computará una vez. El máximo descuento por faltas ortográficas será de **1,0 punto**.

1 ¿Cuál es la clasificación más tradicional del Derecho?
- **a)** Derecho Natural y Derecho Positivo
- **b)** Derecho Formal y Derecho Material
- **c)** Derecho Público y Derecho Privado

2 ¿Cuál es el contenido principal del Derecho Constitucional?
- **a)** Estudio de delitos y penas
- **b)** Organización del poder político y derechos fundamentales
- **c)** Gestión de tributos

3 La existencia de normas eficaces pero inválidas implica que…
- **a)** La validez es condición indispensable para la eficacia
- **b)** Determinados comportamientos sociales pueden seguirse habitualmente sin pertenecer al ordenamiento jurídico
- **c)** Toda norma eficaz pertenece necesariamente al sistema jurídico positivo

4 La función de legitimación del poder público implica que…
- **a)** Los poderes públicos actúan sin límites jurídicos cuando representan el interés general
- **b)** El derecho reconoce, ordena y limita la actuación de los poderes públicos dentro de sus competencias
- **c)** El Poder Judicial es el único legitimado para crear Derecho

5 El Derecho Administrativo no se aplica cuando:
- **a)** La Administración ejerce potestades públicas
- **b)** La Administración actúa en régimen de Derecho Privado
- **c)** La Administración emite normas reglamentarias

6 ¿Qué principio establece que solo jueces y magistrados pueden ejercer la potestad jurisdiccional?
- **a)** Principio de unidad
- **b)** Principio de exclusividad
- **c)** Principio de independencia

7 ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo para garantizar la imparcialidad del juez?

- **a)** Promoción automática
- **b)** Abstención
- **c)** Inamovilidad

8 ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de Constitución consuetudinaria?

- **a)** La Constitución de los Estados Unidos
- **b)** La Constitución francesa
- **c)** La Constitución inglesa

9 Según Lowenstein, ¿qué tipo de Constitución es la española de 1978?

- **a)** Nominal
- **b)** Semántica
- **c)** Normativa

10 ¿Qué órgano debe convalidar un decreto-ley?

- **a)** El Senado.
- **b)** El Tribunal Constitucional.
- **c)** El Congreso de los Diputados

11 ¿Cuál de los siguientes es un derecho político según la clasificación didáctica de Torres del Moral?

- **a)** Derecho a la propiedad
- **b)** Derecho a la libertad de expresión
- **c)** Derecho de sufragio activo

12 ¿Cuál de los siguientes NO es un supuesto para declarar el estado de alarma?

- **a)** Grave crisis sanitaria
- **b)** Insurrección contra la soberanía nacional
- **c)** Catástrofes naturales de gran magnitud

13 Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Defensor del Pueblo es correcta según la Constitución y su ley orgánica?

- **a)** Puede anular directamente actos administrativos contrarios a derechos fundamentales.
- **b)** Sus recomendaciones son vinculantes para todas las administraciones.
- **c)** Puede interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.

14 ¿Cuál de los siguientes sujetos está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad?

- **a)** 25 diputados o 25 senadores
- **b)** El Tribunal Supremo
- **c)** Órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas en materias que afecten a su autonomía

15 En caso de estado de alarma, ¿qué órgano puede autorizar su prórroga?

- **a)** El Gobierno
- **b)** El Senado
- **c)** El Congreso de los Diputados

16 Las Normas Dispositivas:

- **a)** Son normas que dejan libertad a las autoridades para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses
- **b)** Son normas que dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.
- **c)** Son normas que no dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.

17 La legitimidad la podemos definir como:

- **a)** La capacidad de adecuar las decisiones políticas a la legalidad vigente.
- **b)** La capacidad para conseguir por el consentimiento los límites que el poder impone.
- **c)** La capacidad para intervenir y regular conflictos sociales

18 Al referirnos a la independencia interna de jueces y magistrados queremos decir:

- **a)** Que los jueces y magistrados no pueden recibir presiones de ningún otro órgano constitucional.
- **b)** El juez no tiene que tener relación con las partes ni el objeto del proceso
- **c)** Que los órganos judiciales no pueden recibir instrucciones de los órganos superiores sobre cómo tienen que interpretar y aplicar las normas jurídicas

19 Si decimos: la asamblea interviene de modo decisivo y exclusivo en el nacimiento de un ejecutivo colegiado llamado a veces «directorio». Nos referimos al modelo de gobierno.

- **a)** Presidencial
- **b)** Parlamentario
- **c)** De Asamblea

20 El derecho de acceso a la cultura:

- **a)** Es un derecho económico
- **b)** Se deriva del derecho a la libertad ideológica y religiosa
- **c)** Se deriva de los principios rectores de la política social y económica

21 Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por:

- **a)** 50 diputados o 50 senadores.
- **b)** Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas.
- **c)** Todas son falsas.

22 Cuando analizamos si se cumple o no una norma jurídica. Estamos refiriéndonos a:

- **a)** Si es justa o no esa norma
- **b)** A si es eficaz
- **c)** A si es válida

23 Una norma puede ser válida sin ser eficaz. Por ejemplo:

- **a)** Cuando se cumple de forma espontánea.
- **b)** Cuando se dicta, pero no se cumple
- **c)** Cuando se aplica de forma arbitraría

24 Cuando una norma jurídica se deroga:

- **a)** No tendrá validez
- **b)** No es justa
- **c)** Las dos alternativas anteriores son correctas

25 Que rama del Derecho se aplica cuando se establece un contrato de franquicia.

- **a)** Derecho Laboral
- **b)** Derecho Civil
- **c)** Derecho Mercantil

26 Se puede aprobar un Decreto Ley que afecte al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado:

- **a)** Sí
- **b)** Solo en caso de extrema urgencia y necesidad
- **c)** No

27 Las Audiencias Provinciales tienen competencia en materia

- **a)** Penal, civil y contencioso- administrativo
- **b)** Penal, civil, social y contencioso- administrativo
- **c)** Penal y Civil

28 Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por:

- **a)** 50 diputados o 50 senadores
- **b)** Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas
- **c)** Todas las alternativas son correctas

29 La misión de promover la acción de la justicia es propia de:

- **a)** Los Tribunales
- **b)** El Defensor del Pueblo
- **c)** El Ministerio Fiscal

30 El Estatuto de Autonomía de Canarias es

a)Una Ley Ordinaria
b)Una Ley Orgánica
c)No es una ley

31 En cuanto al sistema de interpretación y control de la constitucionalidad de las normas el sistema español es

a) Sistema de control difuso
b) Sistema centrado
c) Sistema concentrado

32 Cuando las instituciones estatales trasladan parte de sus atribuciones ejecutivas a los órganos que ellas mismas mantienen en ámbitos territoriales subestatales, nos referimos a:

a) Descentralización administrativa
b) Desconcentración
c) Descentralización política

33 Reformar la Constitución supone:

a) Su suspensión temporal
b) Supresión del poder constituyente representado en las Cortes
c) Añadir, suprimir o cambiar uno o varios preceptos de la Constitución

34 Una ley aprobada en un parlamento autonómico (dentro de su ámbito de competencia):

a) Tiene el mismo rango que una aprobada en las Cortes Generales
b) Tiene un rango inferior que una aprobada en las Cortes Generales
c) Tiene un rango superior que una aprobada en las Cortes Generales

35 Si se pretende reformar el Título Preliminar de la Constitución.

a) Se seguiría el mismo procedimiento que para reformar toda la Constitución
b) Se seguiría el procedimiento de reforma común
c) Se reforma por mayoría absoluta

36 Se considera un Derecho mixto entre lo público y lo privado al

a) Derecho Civil
b) Derecho Mercantil
c) Derecho Laboral

37 En un gobierno parlamentario la jefatura de gobierno es elegida por:

a) Sufragio Indirecto
b) Sufragio Directo
c) Por designación del Jefe de Estado

38 De los daños por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

a) Es responsable el juez.
b) Es responsable el Estado.
c) No hay responsabilidad.

39 La inspección de juzgados:

a) Es función del Tribunal Constitucional**.**
b) Es función del Consejo General del Poder judicial
c) Es función del Tribunal Supremo

40 Un Estatuto de Autonomía es aprobado como:

a) Ley orgánica.
b) Ley autonómica
c) Ley del Estado

Elija 4 preguntas de las siguientes y conteste.

1. Separación de poderes.
2. Gobierno presidencial
3. Clasificación de las Constituciones según Loewestein.
4. Iniciativa procedimiento legislativo.
5. Protección de los derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales.

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAM-25)

CURSO 2025-2026

MATERIA: Introducción al Derecho

PLANTILLA DE CORRECCIÓN

1 ¿Cuál es la clasificación más tradicional del Derecho?
- **a)** Derecho Natural y Derecho Positivo
- **b)** Derecho Formal y Derecho Material
- **c)** Derecho Público y Derecho Privado

2 ¿Cuál es el contenido principal del Derecho Constitucional?
- **a)** Estudio de delitos y penas
- **b)** Organización del poder político y derechos fundamentales
- **c)** Gestión de tributos

3 La existencia de normas eficaces pero inválidas implica que…
- **a)** La validez es condición indispensable para la eficacia
- **b)** Determinados comportamientos sociales pueden seguirse habitualmente sin pertenecer al ordenamiento jurídico
- **c)** Toda norma eficaz pertenece necesariamente al sistema jurídico positivo

4 La función de legitimación del poder público implica que…
- **a)** Los poderes públicos actúan sin límites jurídicos cuando representan el interés general
- **b)** El derecho reconoce, ordena y limita la actuación de los poderes públicos dentro de sus competencias
- **c)** El Poder Judicial es el único legitimado para crear Derecho

5 El Derecho Administrativo no se aplica cuando:
- **a)** La Administración ejerce potestades públicas
- **b)** La Administración actúa en régimen de Derecho Privado
- **c)** La Administración emite normas reglamentarias

6 ¿Qué principio establece que solo jueces y magistrados pueden ejercer la potestad jurisdiccional?
- **a)** Principio de unidad
- **b)** Principio de exclusividad
- **c)** Principio de independencia

7 ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo para garantizar la imparcialidad del juez?
- **a)** Promoción automática
- **b)** Abstención
- **c)** Inamovilidad

8 ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de Constitución consuetudinaria?
- **a)** La Constitución de los Estados Unidos
- **b)** La Constitución francesa
- **c)** La Constitución inglesa

9 Según Lowenstein, ¿qué tipo de Constitución es la española de 1978?
- **a)** Nominal
- **b)** Semántica
- **c)** Normativa

10 ¿Qué órgano debe convalidar un decreto-ley?

a) El Senado.
b) El Tribunal Constitucional.
c) El Congreso de los Diputados

11 ¿Cuál de los siguientes es un derecho político según la clasificación didáctica de Torres del Moral?

a) Derecho a la propiedad
b) Derecho a la libertad de expresión
c) Derecho de sufragio activo

12 ¿Cuál de los siguientes NO es un supuesto para declarar el estado de alarma?

a) Grave crisis sanitaria
b) Insurrección contra la soberanía nacional
c) Catástrofes naturales de gran magnitud

13 Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Defensor del Pueblo es correcta según la Constitución y su ley orgánica?

a) Puede anular directamente actos administrativos contrarios a derechos fundamentales.
b) Sus recomendaciones son vinculantes para todas las administraciones.
c) Puede interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.

14 ¿Cuál de los siguientes sujetos está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad?

a) 25 diputados o 25 senadores
b) El Tribunal Supremo
c) Órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas en materias que afecten a su autonomía

15 En caso de estado de alarma, ¿qué órgano puede autorizar su prórroga?

a) El Gobierno
b) El Senado
c) El Congreso de los Diputados

16 Las Normas Dispositivas:

a) Son normas que dejan libertad a las autoridades para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses
b) Son normas que dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.
c) Son normas que no dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.

17 La legitimidad la podemos definir como:

a) La capacidad de adecuar las decisiones políticas a la legalidad vigente.
b) La capacidad para conseguir por el consentimiento los límites que el poder impone.
c) La capacidad para intervenir y regular conflictos sociales

18 Al referirnos a la independencia interna de jueces y magistrados queremos decir:

a) Que los jueces y magistrados no pueden recibir presiones de ningún otro órgano constitucional.
b) El juez no tiene que tener relación con las partes ni el objeto del proceso
c) Que los órganos judiciales no pueden recibir instrucciones de los órganos superiores sobre cómo tienen que interpretar y aplicar las normas jurídicas

19 Si decimos: la asamblea interviene de modo decisivo y exclusivo en el nacimiento de un ejecutivo colegiado llamado a veces «directorio». Nos referimos al modelo de gobierno.

a) Presidencial
b) Parlamentario
c) De Asamblea

20 El derecho de acceso a la cultura:

a) Es un derecho económico

b) Se deriva del derecho a la libertad ideológica y religiosa
c) Se deriva de los principios rectores de la política social y económica

21 Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por:

a) 50 diputados o 50 senadores.
b) Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas.
c) Todas son falsas.

22 Cuando analizamos si se cumple o no una norma jurídica. Estamos refiriéndonos a:

a) Si es justa o no esa norma
b) Si es eficaz
c) A si es válida

23 Una norma puede ser válida sin ser eficaz. Por ejemplo:

a) Cuando se cumple de forma espontánea.
b) Cuando se dicta, pero no se cumple
c) Cuando se aplica de forma arbitraría

24 Cuando una norma jurídica se deroga:

a) No tendrá validez
b) No es justa
c) Las dos alternativas anteriores son correctas

25 Que rama del Derecho se aplica cuando se establece un contrato de franquicia.

a) Derecho Laboral
b) Derecho Civil
c) Derecho Mercantil

26 Se puede aprobar un Decreto Ley que afecte al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado:

a) Sí
b) Solo en caso de extrema urgencia y necesidad
c) No

27 Las Audiencias Provinciales tienen competencia en materia

a) Penal, civil y contencioso- administrativo
b) Penal, civil, social y contencioso- administrativo
c) Penal y Civil

28 Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por:

a) 50 diputados o 50 senadores
b) Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas
c) Todas las alternativas son correctas

29 La misión de promover la acción de la justicia es propia de:

a) Los Tribunales
b) El Defensor del Pueblo
c) El Ministerio Fiscal

30 El Estatuto de Autonomía de Canarias es

a)Una Ley Ordinaria
b)Una Ley Orgánica
c)No es una ley

31 En cuanto al sistema de interpretación y control de la constitucionalidad de las normas el sistema español es

a) Sistema de control difuso
b) Sistema centrado
c) Sistema concentrado

32 Cuando las instituciones estatales trasladan parte de sus atribuciones ejecutivas a los órganos que ellas mismas mantienen en ámbitos territoriales subestatales, nos referimos a:

a) Descentralización administrativa

b) Desconcentración
c) Descentralización política

33 Reformar la Constitución supone:
a) Su suspensión temporal
b) Supresión del poder constituyente representado en las Cortes
c) Añadir, suprimir o cambiar uno o varios preceptos de la Constitución

34 Una ley aprobada en un parlamento autonómico (dentro de su ámbito de competencia):
a) Tiene el mismo rango que una aprobada en las Cortes Generales
b) Tiene un rango inferior que una aprobada en las Cortes Generales
c) Tiene un rango superior que una aprobada en las Cortes Generales

35 Si se pretende reformar el Título Preliminar de la Constitución.
a) Se seguiría el mismo procedimiento que para reformar toda la Constitución
b) Se seguiría el procedimiento de reforma común
c) Se reforma por mayoría absoluta

36 Se considera un Derecho mixto entre lo público y lo privado al
a) Derecho Civil
b) Derecho Mercantil
c) Derecho Laboral

37 En un gobierno parlamentario la jefatura de gobierno es elegida por:
a) Sufragio Indirecto
b) Sufragio Directo
c) Por designación del Jefe de Estado

38 De los daños por error judicial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:
a) Es responsable el juez.
b) Es responsable el Estado.
c) No hay responsabilidad.

39 La inspección de juzgados:
a) Es función del Tribunal Constitucional**.**
b) Es función del Consejo General del Poder judicial
c) Es función del Tribunal Supremo

40 Un Estatuto de Autonomía es aprobado como:
a) Ley orgánica.
b) Ley autonómica
c) Ley del Estado

Elija 4 preguntas de las siguientes y conteste.

1. Separación de poderes
2. Gobierno presidencial
3. Clasificación de las Constituciones según Loewestein
4. Iniciativa procedimiento legislativo
5. Protección de los derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales